

Fonctionnement des rentes du premier et deuxième pilier :

1. INVALIDITE :

1^{er} Pilier :

Rente d'invalidité :

- **Un taux d'invalidité inférieur à 40 % ne donne pas lieu à une rente AI.**
- **Pour un taux d'invalidité inférieur à 50 %, la quotité de la rente est la suivante :**
 - o 49 % Taux d'invalidité : 47,5 % Quotité de la rente
 - o 48 % Taux d'invalidité : 45 % Quotité de la rente
 - o 42 % Taux d'invalidité : 30 % Quotité de la rente
 - o 41 % Taux d'invalidité : 27,5 % Quotité de la rente
 - o 40 % Taux d'invalidité : 25 % Quotité de la rente
- **Pour un taux d'invalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux d'invalidité.**
- **Pour un taux d'invalidité supérieur ou égal à 70 %, l'assuré a droit à une rente entière.**

Elle se déclenche à partir de 18 ans et s'éteint au moment de la retraite, du décès ou de la disparition de l'invalidité.

Rente d'enfant d'invalidité :

La rente d'enfant d'invalidité est attribuée uniquement si les enfants ont moins de 18 ans ou 25 ans s'ils effectuent des études. Celle-ci se monte à hauteur de **40% de la rente AI**.

Ces rentes sont calculées sur la base du salaire AVS moyen déterminant (Moyenne de salaire depuis la date de début de cotisation)

2^{ème} Pilier :

LAA :

- Une rente est versée à partir de 10% d'invalidité
- La rente s'élève à 80% du salaire assuré en cas d'invalidité totale
- Elle est réduite en cas d'invalidité partielle **(la rente correspond exactement au degré d'invalidité)**

LPP :

En cas de maladie, l'assuré bénéficie d'une rente d'invalidité.

- **Un taux d'invalidité inférieur à 40 % ne donne pas lieu à une rente AI.**
- **Pour un taux d'invalidité inférieur à 50 %, la quotité de la rente est la suivante :**
 - o 49 % Taux d'invalidité : 47,5 % Quotité de la rente
 - o 48 % Taux d'invalidité : 45 % Quotité de la rente
 - o 42 % Taux d'invalidité : 30 % Quotité de la rente
 - o 41 % Taux d'invalidité : 27,5 % Quotité de la rente
 - o 40 % Taux d'invalidité : 25 % Quotité de la rente
- **Pour un taux d'invalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux d'invalidité.**
- **Pour un taux d'invalidité supérieur ou égal à 70 %, l'assuré a droit à une rente entière.**

S'il a des enfants à charge il touchera aussi une rente d'enfant d'invalidé (jusqu'à 18-25 ans) qui se monte **à 20% de sa rente d'invalidité.**

2. DECES :

1^{er} Pilier :

Rentes de veuves : *80% de la rente de vieillesse à condition d'être mariée.*

- Au moment du décès de l'homme, il y a des enfants en commun.
- Au moment du décès de l'homme, la femme a plus de 45 ans et mariée depuis 5 ans.

Rentes de veufs : *80% de la rente de vieillesse à condition d'être marié.*

- Au moment du décès de la femme, il y a des enfants en commun.

Rentes d'orphelins : *40% de la rente vieillesse. Max. 60% de la rente AVS.*

- Au moment du décès d'un des parents, les enfants touchent une rente jusqu'à leurs 18 ans ou 5 ans en cas d'études.

Ces rentes sont calculées sur la base du salaire AVS moyen déterminant (Moyenne de salaire depuis la date de début de cotisation)

2^{ème} Pilier :

LAA :

Rente de conjoint survivant : *40% du gain assuré*

Veuve : **obligatoirement mariée.**

- La conjointe doit avoir au moins un enfant au moment du décès de l'assuré.
- La conjointe doit avoir au moins 45 ans
- Être elle-même invalide au 2/3 minimum

Veuf : **obligatoirement marié.**

- Avoir des enfants à charge ayant eux-mêmes droit à une rente d'orphelin
- Être lui-même invalide au 2/3 minimum

Rente d'orphelin :

- 15% du gain assuré (si orphelin d'un parent)
- 25% du gain assuré (si orphelin des 2 parents)

▲ **Rente maximum orphelin + veuf/veuve = 70% du gain assuré**

LPP :

Rentes de conjoint survivant : *60 % de la rente vieillesse ou d'invalidité.*

- Le ou la conjointe doit avoir au moins un enfant à charge au moment du décès de l'assuré.
- Le ou la conjointe doit avoir au moins 45 ans et marié depuis plus de 5 ans.

Rente d'orphelin : *20% de la rente vieillesse ou d'invalidité.*

- Elle est versée aux enfants de la personne assurée et ce jusqu'à ses 18 ans ou 25 si l'enfant fait des études
-

3. RETRAITE :

1^{er} Pilier :

La rente de vieillesse se calcul sur une cotisation de 44 années ainsi que sur une moyenne des salaires durant cette période.

Si au moment du déclenchement de la rente (65 H/ 64F) un ou plusieurs enfants sont encore mineurs ou jusqu'à 25 aux études, une rente d'enfant de retraité se déclenche elle aussi et se monte à hauteur de 40% de la rente AVS.

Les personnes retraitées mariées reçoivent toutes les deux leurs rentes. Cependant, elles toucheront au maximums 150% de la rente annuelle maximum.

Il est possible de toucher la retraite anticipée de l'AVS à partir de 63 ans.

En cas de demande de rente anticipée, la réduction des rentes se montent à 6,8% par année d'anticipation.

- o 1 année = 6,8%**
- o 2 années = 13,6%**

2^{ème} Pilier :

Le capital retraite du 2^{ème} pilier (LPP) peut être transformer en rente ou la personne peut retirer le capital.

A condition de respecter les conditions de retrait, l'assuré peut retirer son capital (selon règlement de la caisse de pension) jusqu'à 50 ans.

A partir de 50 ans, l'assuré est soumis aux restrictions du règlement de sa caisse de pension pour le retrait du capital.

Le taux de conversion est de 6.8%.

L'assuré et son employeur doivent cotiser au minimum à part égale.

L'assuré ou l'employeur peut améliorer son plan LPP afin de recevoir de meilleures prestations. Sa cotisation sera logiquement plus élevée.